

MÓDULO 06

**PENALIDADES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS**

### Penalidades e Medidas Administrativas

Este módulo separa três conceitos que os candidatos mais confundem: **infração**, **penalidade** e **medida administrativa**. Entender a diferença evita muitos erros na prova.

#### Infração x Penalidade x Medida administrativa

- **Infração** — é a conduta em desacordo com o CTB (a "causa"): por exemplo, estacionar em fila dupla;
- **Penalidade** — é a **punição** aplicada ao infrator por ter cometido a infração: multa, suspensão, cassação;
- **Medida administrativa** — é uma **providência imediata**, tomada no momento da fiscalização, para fazer cessar a irregularidade: por exemplo, reter o veículo até regularizar a documentação.

#### DICA APROVADRIVE

Pense em uma sequência lógica: **infração (o que aconteceu)** → **medida administrativa (ação imediata do agente)** → **penalidade (punição formal aplicada depois)**.

#### Penalidades previstas no CTB

- **Advertência por escrito** — aplicada em infrações leves ou médias, a critério da autoridade, quando não reincidente em 12 meses;
- **Multa** — penalidade pecuniária aplicada a toda infração;
- **Suspensão do direito de dirigir** — impede o condutor de dirigir por um período determinado;
- **Cassação da Carteira Nacional de Habilitação** — penalidade mais grave, que retira o direito de dirigir, exigindo novo processo de habilitação após o prazo legal;
- **Cassação da Permissão para Dirigir** — aplicável ao permissionário, nos casos já vistos no Módulo 3;
- **Frequência obrigatória em curso de reciclagem** — penalidade complementar, aplicada junto com a suspensão ou a cassação.

#### Principais medidas administrativas

- **Retenção do veículo** — o veículo é mantido no local (ou levado a local seguro) até a irregularidade ser sanada, como falta de um documento que pode ser apresentado depois;
- **Remoção do veículo** — o veículo é levado ao depósito do órgão de trânsito, geralmente quando a irregularidade não pode ser sanada no local;
- **Recolhimento de documento** — em infrações que envolvem irregularidade documental grave, o documento pode ser recolhido até a regularização;
- **Recolhimento da CNH** — no momento da autuação por infração autossuspensiva ou de embriaguez, por exemplo;
- **Transbordo de passageiros ou de carga** — quando há excesso de peso ou lotação.

#### CAI NA PROVA

A prova gosta de perguntar a diferença entre **retenção** e **remoção**: na retenção, o veículo fica no próprio local (ou perto dele) até regularizar; na remoção, ele é levado para o **depósito**.

## Tabela-resumo dos conceitos

| Conceito                | O que significa                                | Exemplo                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Infração                | Conduta contrária ao CTB                       | Dirigir sem cinto de segurança                   |
| Penalidade              | Punição formal aplicada ao infrator            | Multa + pontos na CNH                            |
| Medida administrativa   | Ação imediata para cessar a irregularidade     | Retenção do veículo até apresentar documento     |
| Advertência por escrito | Penalidade branda, sem multa                   | Primeira infração leve, sem reincidência         |
| Suspensão               | Impede dirigir por prazo determinado           | Atingir limite de pontos em 12 meses             |
| Cassação                | Retira definitivamente a CNH até novo processo | Reincidência em infração já punida com suspensão |

### PEGADINHA

Muitos candidatos acham que "retenção" e "apreensão/remoção" são a mesma coisa. Não são: a retenção normalmente resolve-se **no local**; já a remoção leva o veículo para o **pátio/depósito**, geralmente por período maior ou até a regularização definitiva.

**MEMORIZE:** *Infração é a conduta, medida administrativa é a ação imediata, e penalidade é a punição formal aplicada depois.*